

시정·주의요구 및 권고

1. 제 목 : 지정위탁진료비 심사 및 지급 업무 부당처리
2. 관계기관 : ◆◆·○○보훈병원, ♠♠병원관리단
3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 국가보훈대상자가 위탁병원에서 진료를 받아 발생한 진료비인 지정위탁진료비를 건강보험심사평가원(이하 심평원)의 심사와 위탁병원관리단(이하 위탁간호사)의 심사 결정에 따라 지정위탁담당부서(이하 보훈병원)에서 위탁병원으로 지급 혹은 삭감 처리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「한국보훈복지의료공단법 시행령」에 따르면 ‘진료대상자에 대한 위탁진료병원의 진료비 중 국가가 부담하는 비용’에 대한 심사·조정 및 평가 업무를 심사평가원에 위탁한다고 정하고 있습니다.

또한 「위탁병원의 국가부담 진료비용의 산정과 청구·심사·지급에 관한 업무처리기준」(이하 위탁진료비 업무처리기준)에 따르면 심평원 심사결과통보서를 송부 받은 때에는 국가가 부담하는 비용을 결정하여 해당 위탁병원 또는 약국에 지체 없이 지급하여야 하고 진료자격 및 국가가 부담하는 비용에 관한 보훈공단의 처분에 이의가 있는 위탁병원과 약국은 별지 서식에 따라 보훈공단에 이의신청을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

그리고 「위탁병원 진료관리 운영 규정」에 따르면 위탁병원 진료관리 업무의 효율적이고 합리적인 사업수행을 위해 위탁병원관리단을 두어 위탁병원에서 실시한 국가유공자 등의 상이처질환 진료내역과 국가부담 비용의 심사·분석 및 현장점검 등의 기능을 수행하도록 정하고 있습니다.

따라서 지정위탁진료비는 국가가 부담하는 비용이므로 이에 대한 청구에 대하여 법령에서 정한 기준에 따라 위탁병원관리단은 공정하고 객관적인 심사를 하고 그에 따라 위탁병원에 지급되어야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 5개 보훈병원의 지정위탁진료비 지급 현황을 확인한 결과, 감사일 현재 [표 1]과 같이 ‘중복 삭감 건’에 해당하는 지정위탁진료비 #,###천 원을 위탁병원에 지급하지 않고 있습니다.

[표 1] 지정위탁진료 비용 중복 삭감액 지급 현황(2019.11월 현재)

(단위 : 천 원)

구분	○○병원	◇◇병원	◆◆병원	대구병원	□□병원	계
지급	##,###	#,###	0	0	##,###	##,###
미지급			#,###	#,###	0	0
계	##,###	#,###	#,###	#,###	##,###	##,###

※ 중복 삭감 건 : 위탁간호사 삭감 통보(1차 삭감)와 심평원 환수 통보(2차 삭감)에 따른 중복 삭감

◆◆보훈병원은 군산의료원(해당 병원 시행일 : ‘19.11.25.)으로부터 ‘중복 환수건에 대한 이의신청’ 문서를 접수(◆◆병원 접수일 : ‘19.11.25.) 후 위탁병원관리단에 ‘위탁 병원 진료비 중복환수 지급 여부 검토’를 요청하는 문서를 송부(◆◆병원 시행일 : ‘19.11.29.)하였으나 현재까지 위탁병원관리단의 접수 내역을 확인할 수 없었고 요청에 대한 회신이 없어 총 1건에 해당하는 진료비를 지급하지 않고 있습니다.

또한 ○○보훈병원은 순천향대학교 부속 구미병원(해당 병원 시행일 : ‘19.2.15.)으로부터 ‘중복 차감된 진료비 확인 및 반환 이의신청’ 문서를 접수하였고 위탁 간호사를 협조자로 하여 문서 선람에도 불구하고 위탁간호사는 자신의 업무가 아니라고 반려했으며 현재까지 대기 상태로 총 78건에 해당하는 진료비를 지급하지 않고 있습니다.

중복삭감 건과 관련하여 ○○보훈병원은 위탁병원관리단의 의견을 요청하였고(‘19.2.22., 2019년 위탁병원 실무자 간담회에서) 위탁병원관리단은 중복 삭감은 이의신청이 아닌 지급관리에 관한 사항으로 EMR 전산구축을 하여 관리할 필요가 있다는 의견을 전달(‘19.2.28., 파일로 전달)하였으며 이후 위탁병원관리단 적정<<부장은 같은 의견으로 지급관리 행정업무라는 답변⁷⁾만하면서 ○○보훈병원과의 의견이 불일치하여 갈등이 계속되고 있습니다.

한편 보훈병원의 진료비 지급은 지출결의서를 작성하여 지급에까지 이르도록 하는 것으로 본 건과 같은 중복 삭감된 진료비 반환 청구나 진료비 처분에 대한 이의신청의 경우에 위탁병원에서 청구하는 서류를 접수하고 그 서류 내역을 검토·심사하여 진료비를 결정 통보하는 일련의 행위를 지출원인행위⁸⁾로 보아 위탁병원에 지체 없이 진료비를 지급해야 할 것입니다.

그리고 위탁병원은 정당한 진료를 하고도 이중으로 진료비가 삭감되었다는 것은 부당한 보훈공단의 처리가 되어 이의신청 사유인 ‘국가가 부담하는 비용에 관한 보훈공단의 처분에 대한 이의’에 해당하며 설령 이의신청 사유가 아니라면 현 기준에 따라 위탁병원이 중복 삭감으로 진료비를 받을 수 있는 방법은 이의신청 외에는 달리 방법이 없다고 할 수 있으므로 계속해서 본 건에 대하여 보훈병원과 위탁병원관리단 사이에 업무 떠넘기기로 진료비를 지급하지 않는다면 위탁병원은 진료비를 부당하게 지급받지 못하는 결과에 이를 것입니다.

7) 위탁병원관리단 답변 주요사항

- 중복차감에 대한 지급결정은 심사한 내역 및 심사결과 재확인이 불필요하며, 심사결과를 반영하여 **실제로 차감한 미지급결과**와 환수정산 차감결과를 확인하여 지급하는 행정업무에 해당함
- 분장업무에서 규정하였듯이 위탁병원 진료비 정산(지급)과 관련하여 심평원에서 심사결정액을 통보 하더라도 보훈병원에서는 확인 및 점검을 통해 위탁병원진료비 지급 및 미지급을 결정할 권한과 의무를 가지고 있음
- 위탁병원 중복차감에 대한 지급관리는 위탁병원의 이의신청 절차를 통한 지급결정이 아닌, 위탁진료비 청구액 및 지급액.미지급액 등 진료비 정산 전반에 관한 미수관리 범주에 해당하므로 위탁병원관리단 심사프로그램이 아니라 5개 보훈병원 EMR시스템 안에 프로그램을 구축하여 관리하는 것이 타당함
- 이에 중복차감 전산관리에 필요한 기초자료 관리, 확인 및 점검, 시스템구축 등에 필요한 사항은 보훈병원에서 주도적으로 추진해 나가야 할 것임

- 8) 지출원인행위 : 지출의 원인이 되는 계약, 인건비, 경상경비 지출결정 등 지출의무를 이행하기 위해 지출하기로 결정된 행위

더구나 위탁병원프로그램 활용 현황을 살펴본 결과, ○○보훈병원에서 근무하는 위탁간호사 송은진은 이의신청 건(중복 삭감 건은 이의신청이 아닌 것으로 보고 수행하지 않음)에 대하여 일체의 이의신청 서류를 접수하지 않고 있었으며, 위탁병원프로그램으로 이의신청 건을 심사 및 관리해야 함에도 엑셀로 수기 관리하면서 전혀 활용하고 있지 않았습니다.

4. 관계기관 의견

○○보훈병원 등 5개 보훈병원은 감사결과를 수용하면서 업무에 철저를 기하겠다고 하였고 더불어 다음과 같은 의견을 제시하였습니다.

보훈병원 위탁담당이 심평원 정산내역과 위탁병원관리단 삭감내역을 비교하고 확인하여 결정하는 것은 단순 금액 확인이 아닌 심사 내역을 비교하는 것이 되므로 보훈병원 위탁담당 업무로 적절하지 않다고 보이며, 이의신청 접수 등 관련하여서도 심평원 심사결과에 대한 것은 보훈병원 심사업무인데 반해 위탁병원관리단 삭감결과에 대한 이의신청은 위탁간호사가 아닌 보훈병원 원무에서 심사를 제외한 서류 접수 등을 하고 있어 보훈병원 심사업무와 동일하게 일체의 업무를 관할하는 것이 적절하다는 의견을 제시하였습니다.

한편 위탁병원관리단은 위에 적힌 내용과 같이 업무분장에 따라 보훈병원에서 확인 및 점검을 통해 지급 및 미지급을 결정할 권한과 의무를 가지고 있고 중복차감에 대한 지급관리는 이의신청 절차를 통한 지급결정이 아닌 미수관리 범주에 해당한다는 의견을 제시하였습니다.

그런데 위탁병원은 현재 국가보훈처 고시에 따라 보훈병원에 이의신청하도록 규정하고 있어 이의신청을 받는 주체는 보훈병원이 맞다고 할 수 있으나, 접수 등에 해당하는 일체의 이의신청 업무는 보훈병원 심사에서 하는 것과 같이 위탁병원관리단(위탁간호사)에서 수행하는 것이 타당합니다.

아울러 위탁병원관리단은 본 건이 발생되었을 때 전산구축이 필요하다거나 지급관리에 해당한다는 등의 일관된 의견을 보이면서 중복 삭감이 발생하는 이유와 해결방안을 마련하려는 노력이 부족해 보였으며 중복 삭감의 원인행위가 심사에서 비롯된 것인데도 업무분장을 빌미로 지급관리 문제라고 하였는데 [붙임 1]의 업무분장표를 보아도 보훈병원 심사부는 '진료비 심사·청구 및 이의신청 업무, 청구 누락, 재청구 관련 심사 및 청구업무'등을 하고 보훈병원 원무는 '위탁진료비의 지급'을 하도록 규정되어 있는 것으로 비추어 위탁병원 중복 삭감 건 및 이의신청 업무가 심사업무에 해당한다고 보아 위탁병원관리단에서 수행해야 할 심사업무로 봄이 타당합니다.

5. 조치할 사항

○ ◆◆◆, ○○보훈병원장은

- 중복 삭감으로 위탁병원에 미지급된 지정위탁진료비 9,748천 원 상당을 지급하시기 바랍니다.(시정)

○ ◆◆◆◆◆◆◆◆장은

- 위탁병원이 이의신청을 청구하면(중복 삭감 진료비 포함) 위탁병원관리단에서 이의신청서(관련 서류 포함)를 접수하고 검토 및 진료내역 등에 대한 심사업무를 수행한 후 보훈병원에 통보함으로써 위탁병원에 지체 없이 진료비가 지급될 수 있도록 위탁병원 진료비 청구에 대한 업무절차 표준안과 위탁병원에 제공하는 위탁진료비 청구 등 방법에 대한 매뉴얼 등을 마련하시기 바랍니다.(권고)

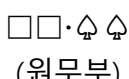
○ 관리이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
◆◆◆◆◆◆◆◆	-	G G 1	◁◁◁◁부장	2018.09.01.~현재	좌 동	
○○보훈병원	-	G G 2	■ ■ 부 장	2017.07.17.~2019.06.30.	□ □ □ □ 부	
○○보훈병원	-	G G 3	■ ■ 부 장	2019.07.01.~현재	좌 동	

[붙임1] 보훈병원 및 위탁병원관리단 업무분장표(직제규정시행세칙 중 발체)

소속기구	위탁진료비 관련 업무분장 내역
 (■ ■ 부)	11. 지정위탁병원 계약·해지 관리 및 적격성 심사업무 12. 지정위탁병원 국비 및 감면 진료비·약제비지급 및 홈페이지 게시업무 13. 지정위탁병원 진료비·약제비 심사평가원 세부내역수신·관리 및 위탁수수료 지급업무 14. 지정위탁병원 재원환자 관리 및 위탁진료 지원업무 15. 지정위탁진료비 지급관련 통계 분석 및 유지관리 업무
 (심사부)	2. 진료비 심사·청구 및 이의신청 업무 3. 청구 누락, 재청구 관련 심사 및 청구업무 6. 진료과별 진료비 삭감분석 및 지표관리 7. 이의신청 삭감현황, 통계, 회신 관리 14. 심사관련 민원관리
 (■ ■ 부)	11. 위탁병원 재원환자 관리업무 12. 위탁병원 계약, 해지, 관리 및 적정성심사 업무 13. 위탁진료비·약제비 지급 및 홈페이지 게시 업무 16. 소관 위탁진료비 분석, 전산자료지원 및 통계관리 17. 위탁진료 관련 민원업무
 (원무부)	10. 위탁병원 재원환자 관리 및 위탁진료관련 민원업무 11. 위탁병원 계약, 해지, 관리 및 적격성심사 업무 12. 위탁진료비·약제비 지급 및 홈페이지 게시 업무 15. 소관위탁진료비 분석, 전산자료지원 및 통계관리 16. 위탁병원 진료관리 관련 지원업무
 (◁ ▷ ▷ ▷ 부)	2. 위탁병원 진료비 사전·사후 심사 및 분석 업무 3. 위탁병원 현장 점검 및 의료서비스 적정성 평가 4. 위탁병원 진료비 청구·심사기준 정립 및 개선